

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-
2024), התשפ"ג-2023

פרק ד': מיסוי בשוק הדיור

סימן ג': שכירות

תיקון פקודת מס 11. בפקודת מס הכנסה¹ –
הכנסה

(1) בסעיף 2א64 –

~~(א) בהגדרה "הכנסות חריגות", של קרן להשקעות במקרקעין –
אחרי פסקה (3) יבוא:~~

~~"(4) הכנסה ממכירת מקרקעין כאמור בפסקה (4) להגדרה
"מקרקעין לצורכי דיור להשכרה", ששיעורה הכולל עולה על 10%
מכלל הכנסותיה של הקרן בשנת המס."~~

(ב) בהגדרה "מכירה למשכיר" במקום "15" יבוא "10";

(ג) בהגדרה "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה", במקום פסקה (4)
יבוא:

"(4) מתקיים לגבי המקרקעין אחד מהתנאים המפורטים להלן,
והכול אם אישרה החברה הממשלתית לדיור להשכרה כי יחידות
הדיור ישמשו למטרה של השכרה לטווח ארוך בלבד ואם נתנה
החברה האמורה בתום כל שנת מס אישור כי כל יחידות הדיור
שימשו להשכרה לטווח ארוך כאמור, בשנת המס שחלפה:

(א) נרכשו על ידי קרן להשקעות במקרקעין 20 יחידות
דיור למגורים לפחות, במתחם מקרקעין רצוף, או שנבנו
20 יחידות דיור כאמור לפחות עד תום חמש שנים מיום
רכישת המקרקעין, ובמקרקעין שהוגשה לגביהם בקשה
לתוספת זכויות בתוך שנתיים מיום הרכישה – עד תום
שבע שנים;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשפ"ג, עמ' 263.

(ב) נבנו על ידי קרן להשקעות במקרקעין 20 יחידות דיור למגורים לפחות עד תום שבע שנים מיום רכישת המקרקעין בידי הקרן, ובלבד שהמקרקעין נרכשו במכרז שפורסם על ידי המדינה או החברה הממשלתית לדיור להשכרה כשהיא פועלת בשם המדינה, והוכח להנחת דעתו של המנהל, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, שלא היה ניתן להוציא היתר בנייה בתוך תקופה של 36 חודשים מיום רכישת המקרקעין ;

(ג) נרכשו על ידי קרן להשקעות במקרקעין 15 יחידות דיור למגורים לפחות, במתחם מקרקעין רצוף, או שנבנו 15 יחידות דיור כאמור לפחות עד תום שבע שנים מיום רכישת המקרקעין, ובלבד שהן מצויות במקרקעין באזור הנגב או הגליל כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991, ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993, בהתאמה ;"

תיקון חוק מס ערך 14. בסעיף 31-ל בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975², בסעיף 31, אחרי סעיף קטן פסקה (א1) יבוא : מוסף

"(ב) מכירת מקרקעין לצורכי דיור להשכרה על ידי קרן להשקעות במקרקעין, ובלבד ששימשו לצורכי השכרה במשך חמש שנים לפחות בהתאם להוראות ולתנאים שנקבעו לפי חלק ד', פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה, ושההכנסה ממכירתם לא הייתה הכנסה חריגה ; לעניין זה, "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, "קרן להשקעות במקרקעין" ו"הכנסה חריגה" – כהגדרתם בסעיף 2א64 לפקודת מס הכנסה."

² ס"ח התשל"ו, עמ' 52 ; התש...